Zenit (Zenit-C2401)
Protokol o podpisu dokumentace

Účastník (účastník-dítě):
Jméno a příjmení / název: **Martin Kondratiev**

RČ/IČO: **7807080435**

Zákonný zástupce*:
Jméno a příjmení:

RČ:

** Nevyplňuje se v případě, že Účastník není zastoupen zákonným zástupcem*

Číslo smlouvy: **9521247114**

Přehled dokumentů podepsaných Účastníkem:

- ☑ **Smlouva o doplňkovém penzijním spoření a Smlouva o poskytnutí garance**
  Podpis Účastníka/Zástupce Účastníka v části Projev vůle smluvních stran
- ☑ **Investiční dotazník a záznam požadavků a potřeb účastníka a AML dotazník**
  Podpis Účastníka/zákonného zástupce Účastníka v části Prohlášení účastníka

Záznam o elektronickém podpisu:

Bank iD

Martin Kondratiev
Podpis Bank iD
CZ 25.08.2025 13:31:05 +02'00'

Podpis Účastníka / Zástupce Účastníka
Místo, datum a čas podpisu

Obchodní zástupce:
Obchodní firma: **BEplan finanční plánování s.r.o.**

Investiční konzultant:
Jméno a příjmení: **Marek Marek**

Osobní kód konsultanta: **449314**

Přehled dokumentů podepsaných Obchodním zástupcem:

- ☑ **Smlouva o doplňkovém penzijním spoření a Smlouva o poskytnutí garance**
  Podpis Investičního konsultanta v části Obchodní zástupce

Záznam o elektronickém podpisu:

Marek Marek
718511 25.08.2025 13:23:01 778511166

Podpis Investičního konsultanta
Místo, datum a čas podpisu

CONSEQ

Penzijní program
Zenit (Zenit-C2401)

ZENITC2401

9521247114

ČÍSLO SMLOUVY: 9521247114

A SMLUVNÍ STRANY

Účastník: ☐ žena ✓ muž	Titul:	Jméno: **Martin**	Příjmení: **Kondratiev**	Titul:	Rodné číslo / Číslo pojištěnce: **7807080435**	Datum narození: **08.07.1978**	Místo narození (stát, město): **CZ , Praha 8**	Státní příslušnost: **CZ**
Trvalý pobyt / bydliště	Ulice, číslo popisné / číslo orientační: **Na Pískách 2460**				Město: **Mělník**		PSČ: **277 01**	Stát: **CZ**
Korespondenční adresa (není-li vyplněna, platí adresa trvalého pobytu)	Ulice, číslo popisné / číslo orientační: **Na Pískách 2460**				Město: **Mělník**		PSČ: **277 01**	Stát: **CZ**
Kontaktní údaje	Mobilní telefon pro elektronickou komunikaci: **608000682**		E-mailová adresa pro elektronickou komunikaci: **martinkondratiev@seznam.cz**				Bankovní spojení: **2914640193/0800**	
Cizinec	☐ Doložen trvalý pobyt na území ČR				☐ Doložena účast na zdravotním pojištění v ČR a pobyt v EU/EHP			
Ostatní údaje	Jste politicky exponovanou osobou nebo jste jí byl/a v posledních 12 měsících? ☐ ano ✓ ne		Stát(y) daňové rezidence: ✓ CZ ☐ jiné (uveďte):			DIČ:		DIČ vydáno v (stát):
Průkaz totožnosti identifikované osoby	✓ Účastník ☐ Zástupce Účastníka	✓ OP ☐ Pas	Číslo: **210586626**		Platný do: **12.02.2029**		Vydal: **Mělník**	
Zástupce Účastníka	Jméno a příjmení, titul:							Rodné číslo:
Trvalý pobyt	Ulice, město, PSČ:							
Penzijní společnost	**Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27916430,** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12020, Tel: +420 225 988 225, e-mail: penze@conseq.cz							
Poskytovatel garance (Ručitel)	**Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26442671,** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, Tel: +420 225 988 225, e-mail: penze@conseq.cz							

B SPECIFIKACE DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ (DPS) A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ GARANCE

Předchozí smlouva	☐ Penzijní připojištění ✓ Doplňkové penzijní spoření		Číslo předchozí smlouvy: **3100440908**	Název předchozí penzijní společnosti: **Generali penzijní společnost, a.s.**		
Vznik DPS a příspěvky DPS	Požadované datum vzniku DPS (datum účinnosti): **01.10.2025**	Cílový věk strategie spoření: **65 let**	**Zvolená Strategie spoření:** ✓ **Dynamická (163)**	**Měsíční poplatek za garanci: 0 Kč**	**Měsíční příspěvek DPS: 500 Kč**	**Sdružená platba (celkem): 500 Kč**
Bankovní spojení	**Číslo účtu pro placení Sdružené platby** (příspěvky na DPS a poplatek za garanci) - neslouží pro zaměstnavatele: **662266 - 9521247114 / 2700**		Název a adresa banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle		**Sdružená platba** ✓ měsíčně ✓ bankovním převodem	
Věrnostní bonus a doplňkové volby	Sazba věrnostního bonusu: **17 %**		✓ Souhlasím s příspěvkem zaměstnavatele (platební instrukce v akceptačním dopise)			✓ Daňové optimum

C URČENÉ OSOBY

Příjmení	Jméno	Podíl	Rodné číslo / datum narození, pohlaví	Kontaktní adresa
Bláhová	**Tereza**	**100.00 %**	**0557052628, Z**	

D PROJEV VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

Účastník a Penzijní společnost mezi sebou uzavírají tuto smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, jejíž obsah je uveden v sekcích A, B, C, D a F tohoto smluvního formuláře. Účastník a Ručitel mezi sebou uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí garance, jejíž obsah je uveden v sekcích A, B, D a G tohoto smluvního formuláře. Účastník výslovněčiní veškerá prohlášení a ujištění uvedená na tomto formuláři. Účastník prohlašuje, že se seznámil s Informacemi o Penzijním spoření, Smlouvou o Penzijním spoření, Sazebníkem Penzijního spoření, Obchodními podmínkami, Informacemi o obchodníkovi s cennými papíry, Smlouvou o poskytnutí garance, Sazebníkem garance, Podmínkami garance a Informacemi o zpracování osobních údajů. Účastník souhlasí s elektronickou komunikací, souhlasí se Sdruženou platbou na účet Ručitele, má zájem o poskytnutí příslibu garance (pokud nepožádal o poskytnutí garance ke dni vzniku Smlouvy o Penzijním spoření). Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis.

Účastník prohlašuje, že není americkou osobou. Americkou osobou se rozumí i) občan Spojených států amerických (dále jen„USA"), ii) fyzická osoba, která je rezidentem USA. Za rezidenta USA je považována fyzická osoba, která i) je nebo v průběhu aktuálního kalendářního roku byla držitelem zelené karty, nebo která ii) splňuje tzv.test podstatné přítomnosti v USA. Test podstatné přítomnosti v USA je splněn, pokud je osoba fyzicky přítomna v USA alespoň 31 dnů v průběhu aktuálního kalendářního roku a 183 dnů v průběhu 3 let, jejichž součástí je aktuální rok a dva jemu bezprostředně předcházející roky; do výpočtu 183 dnů se zahrnují všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA během aktuálního kalendářního roku, 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce, který předchází aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce, který předchází aktuálnímu roku, a to za předpokladu, že se na danou fyzickou osobu nevztahuje výjimka stanovená americkou legislativou, jako např. studenty nebo učitele držící příslušná víza.

Přílohy: 1) Investiční dotazník a záznam požadavků a potřeb účastníka (ID-CPS-2201); 2) Obchodní podmínky DPS (OP-C2401); 3) Doplňkové OP pro penzijní program (DPZ-C2401); 4) Doplňkové obchodní podmínky pro e-komunikaci (DPEK–C2401); 5) Informace o Penzijním spoření (IPS-C2401); 6) Informace o obchodníkovi s cennými papíry (IOP-C2401); 7) OP garance (OPG-C2401); 8) Sazebník garance (SGDS-C2401); 9) Sazebník Penzijního spoření (SDPS-C2401); 10) Jiná příloha:

.....

Místo

Podepsáno na Protokolu o podpisu dokumentace

Datum

Podpis Účastníka / Zástupce Účastníka

Poznámka

E OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Obchodní zástupce	Obchodní firma, sídlo: **BEplan finanční plánování s.r.o., Na Poříčí 1046/24, Praha 1 110 00**	IČ: **05779944**	Osobní kód Investičního konsultanta: **449314**
Zastoupený Investičním konsultantem	Jméno, příjmení, adresa: **Marek Marek** — IČ Investičního konsultanta: **05474434**	Telefon: **778511166**	E-mail: **marek.marek@beplan.cz**

Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost Účastníka, resp. jeho zástupce, který vlastnoručně podepsal Smlouvu o Penzijním spoření a Smlouvu o poskytnutí garance, a to podle průkazu totožnosti uvedeného výše. Prohlašuji, že jsem oprávněn nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o doplňkovém penzijním spoření").

Podepsáno na Protokolu o podpisu dokumentace

Datum

Podpis Investičního konsultanta

Návrh Smlouvy pokračuje na další straně textem Smluvního ujednání (sekce F) a Smlouvy o poskytnutí Garance (sekce G).

F SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ (SU-C2401)

Předmět smlouvy

(1) Penzijní společnost na základě této smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „**Smlouva o Penzijním spoření**") shromažďuje a obhospodařuje prostředky Účastníka, příspěvky zaměstnavatele Účastníka a státní příspěvky v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření a sjednané Strategie spoření a vyplácí mu dávky za podmínek a způsobem stanoveným Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a touto Smlouvou o Penzijním spoření za účelem zabezpečení doplňkového příjmu Účastníka ve stáří nebo invalidítě.

(2) Penzijní společnosti náleží za činnosti podle Smlouvy o Penzijním spoření úplata hrazená z majetku účastnických fondů dle jejich Statutů a poplatky podle aktuálního Sazebníku. Penzijní společnost poplatek strhne z osobního penzijního účtu Účastníka, s výjimkou poplatku za převod prostředků k jiné penzijní společnosti. Započtení tohoto poplatku proti převáděným prostředkům Účastníka není přípustné.

(3) Účastník se zavazuje platit příspěvek Účastníka za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a touto Smlouvou o Penzijním spoření.

Vznik Penzijního spoření

(4) Penzijní spoření vzniká dnem stanoveným ve Smlouvě o Penzijním spoření. Datum vzniku Penzijního spoření nesmí předcházet datu uzavření Smlouvy o Penzijním spoření. Penzijní společnost je oprávněna v odůvodněných případech (např. s ohledem na informace získané o zániku předchozí smlouvy Účastníka) odložit vznik Penzijního spoření až o tři měsíce od požadovaného vzniku Penzijního spoření uvedeného Účastníkem na formuláři Smlouvy o Penzijním spoření, s čímž Účastník souhlasí.

(5) Smlouva o Penzijním spoření je uzavřena, přijme-li Penzijní společnost písemně návrh Účastníka na její uzavření. Penzijní společnost návrh Účastníka písemně přijímá akceptačním dopisem potvrzujícím uzavření Smlouvy o Penzijním spoření.

Závěrečná ustanovení

(6) Nedílnou součástí obsahu této Smlouvy o Penzijním spoření jsou Obchodní podmínky (Obchodní podmínky doplňkového penzijního spoření, Doplňkové obchodní podmínky pro penzijní program, byl-li sjednán, a Doplňkové obchodní podmínky pro elektronickou komunikaci a používání Klientského portálu, souhlasil-li Účastník s elektronickou komunikací), Sazebník a Informace o Penzijním spoření.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

(1) Účastník tímto v souvislosti s podpisem Smlouvy o Penzijním spoření prohlašuje a ujišťuje Penzijní společnost, že: **a)** je osobou mající právní způsobilost k uzavření Smlouvy o Penzijním spoření a plnění povinností z ní vyplývajících; **b)** uzavřením Smlouvy o Penzijním spoření, plněním povinností a výkonem práv z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazkové vztahy, jimiž je vázán; **c)** neexistují ani nehrozí žádné okolnosti, jako např. insolvenční řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek Účastníka, soudní, rozhodčí nebo správní řízení, likvidace apod., které by zabránily Účastníkovi v plnění jeho závazků ze Smlouvy o Penzijním spoření; **d)** peněžní prostředky Účastníka, které mají být použity k Penzijnímu spoření, nepocházejí z trestné činnosti a jedná se o peněžní prostředky nabyté v souladu s právními předpisy; **e)** si je vědom povinností Penzijní společnosti podle Zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti zahrnujících mimo jiné povinnost identifikace a kontroly Účastníka a přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků a na žádost Penzijní společnosti předloží doklady, které prokazují původ peněžních prostředků, a to nejméně v rozsahu, který Penzijní společnosti ukládají platné právní předpisy; **f)** veškeré informace, které Penzijní společnosti a/nebo Obchodnímu zástupci a/nebo Investičnímu konsultantovi poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy o Penzijním spoření, jsou úplné, přesné a pravdivé.

(2) Účastník tímto potvrzuje, že byl Penzijní společností a/nebo Obchodním zástupcem a/nebo Investičním konsultantem před podpisem Smlouvy o Penzijním spoření přehledně, jasně a srozumitelně a v dostatečném rozsahu informován o: **a)** osobě Penzijní společnosti, identifikačních údajích Penzijní společnosti a výkonu dohledu nad Penzijní společností Českou národní bankou; **b)** o činnostech, které Penzijní společnost vykonává; **c)** možných rizicích, která mohou být spojena s požadovaným Penzijním spořením podle Smlouvy o Penzijním spoření; **d)** celkové úplatě za obhospodařování a dalších poplatcích, včetně případů, kdy se poplatky neplatí, daních placených prostřednictvím Penzijní společnosti a jiných souvisejících nákladech (se Sazebníkem); **e)** o přípustných pobídkách; **f)** způsobu ochrany majetku Účastníka; **g)** obsahu závazkového vztahu podle této Smlouvy o Penzijním spoření včetně Obchodních podmínek a o obsahu Statutů účastnických fondů týkajících se požadovaného Penzijního spoření; **h)** daňovém zvýhodnění souvisejícím s požadovaným Penzijním spořením; **i)** zásadách vyřizování reklamací a stížností; **j)** tom, že veškerá komunikace mezi Účastníkem a Penzijní společností bude v souladu s právními předpisy zaznamenávána a uchovávána; **k)** nárocích z Penzijního spoření, včetně informací o nabídkách pojišťoven nabízejících výplatu dávek uvedených v § 19 písm. e) a f) Zákona o doplňkovém penzijním spoření; **l)** Strategii spoření a struktuře majetku v účastnickém fondu; **m)** možnosti bezplatného převodu peněžních prostředků Účastníka do jiného účastnického fondu nebo převodu peněžních prostředků Účastníka za podmínek podle § 62 Zákona o doplňkovém penzijním spoření; **n)** zpracování osobních údajů.

(3) Účastník podpisem Smlouvy o Penzijním spoření a uvedením e-mailové adresy souhlasí s elektronickou komunikací a Doplňkovými obchodními podmínkami pro e-komunikaci a prohlašuje, že je vlastníkem nebo oprávněným držitelem SIM karty k českému číslu mobilního telefonu pro elektronickou komunikaci a uživatelem e-mailu, které uvedl na formuláři Smlouvy o Penzijním spoření.

(4) Účastník podpisem Smlouvy o Penzijním spoření uděluje ve smyslu § 133 odst. 4 Zákona o doplňkovém penzijním spoření souhlas s poskytováním informací uvedených v bodě 2 výše způsobem umožňujícím dálkový přístup. Účastník podpisem této Smlouvy o Penzijním spoření dále uděluje Penzijní společnosti souhlas s poskytnutím Sdělení klíčových informací a Statutu prostřednictvím internetových stránek Penzijní společnosti. Účastník též potvrzuje, že před zahájením Penzijního spoření mu byly poskytnuty Sdělení klíčových informací týkající se stručné základní charakteristiky systému doplňkového penzijního spoření a všech účastnických fondů, které budou uvedeny ve Strategii spoření Účastníka. Účastník tímto dále potvrzuje, že informoval Penzijní společnost a/nebo Obchodního zástupce a/nebo Investičního konsultanta o svých znalostech a zkušenostech v oblasti financí, znalostech a zkušenostech týkajících se investičních nástrojů, do kterých účastnické fondy investují, toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a cílech v rámci Penzijního spoření a preferencích ve vztahu ke Strategii spoření v rozsahu, který umožní Penzijní společnosti vyhodnotit, zda uzavření Smlouvy a dohodnutá Strategie spoření odpovídá cílům Účastníka v rámci Penzijního spoření, jeho odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik (investiční dotazník). Účastník má právo odmítnout vyplnění investičního dotazníku.

(5) Účastník dále prohlašuje, že si je vědom, že předpokládané či možné výnosy plynoucí z Penzijního spoření nejsou zaručené a že nemusí být zaručena ani návratnost peněžních prostředků použitých k Penzijnímu spoření. V souvislosti s tím si je vědom, že informace mu poskytnuté Penzijní společností a/nebo Obchodním zástupcem a/nebo Investičním konsultantem o minulé výkonnosti účastnických fondů nejsou zárukou jakéhokoli budoucího výnosu a že hodnota penzijních jednotek účastnických fondů může v čase jak růst, tak i klesat.

(6) Účastník (zástupce Účastníka) bere na vědomí, že Penzijní společnost a další osoby podílející se na poskytování služeb podle Smlouvy o Penzijním spoření jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje Účastníka, zástupce Účastníka a Určených osob, je-li to nezbytné pro dodržení jejich právní povinnosti, pro plnění Smlouvy o Penzijním spoření nebo pro účely jejich oprávněných zájmů, a to po dobu vyplývající z právních předpisů nebo z povahy věci. Účastník (zástupce Účastníka) prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy o Penzijním spoření seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů, které mu byly poskytnuty prostřednictvím internetových stránek Penzijní společnosti www.conseq.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju, na kterých lze aktuální Informace o zpracování osobních údajů po celou dobu platnosti Smlouvy o Penzijním spoření nalézt, s čímž Účastník (zástupce Účastníka) uděluje souhlas.

(7) Účastník se zavazuje: **a)** oznámit Penzijní společnosti bez zbytečného odkladu všechny změny údajů o své osobě uvedených na formuláři Smlouvy o Penzijním spoření; **b)** poskytnout zde obsažená prohlášení a záruky znovu, kdykoli o ně Penzijní společnost požádá, a na vyžádání taktéž poskytnout potvrzení nebo doklady, které může Penzijní společnost požadovat k ověření daných prohlášení; **c)** ihned Penzijní společnost uvědomit, dozví-li se, že zde uvedená prohlášení a záruky nejsou již nadále ve všech ohledech přesné, úplné a pravdivé a **d)** v případě ztráty důležitých dokumentů týkajících se Penzijního spoření, které obdrží od Penzijní společnosti, to Penzijní společnosti bez zbytečného odkladu oznámit, **e)** nahradit nebo kompenzovat Penzijní společnosti, Obchodnímu zástupci, Investičnímu konsultantovi či ostatním účastníkům a dalším třetím osobám veškeré případné újmy, které jim všem společně nebo kterémukoli z nich jednotlivě vzniknou z důvodu, že uvedené záruky a prohlášení nebudou ve všech ohledech pravdivá, úplná nebo pokud budou zavádějící.

(8) Účastník bere na vědomí, že Penzijní společnost není při Penzijním spoření dle této Smlouvy o Penzijním spoření povinna přihlížet k celkové daňové pozici Účastníka. Penzijní spoření může mít vliv na jeho daňový základ a může zakládat povinnost uhradit daň z příjmu. V případě jakýchkoliv pochybností by měl Účastník konzultovat daňové důsledky Penzijního spoření s daňovým poradcem.

(9) Uzavírá-li se Smlouva o Penzijním spoření na dálku, tak, jak je stanoveno v článku XX. Obchodních podmínek doplňkového penzijního spoření, potvrzuje Účastník, že mu byly s dostatečným předstihem před tím, než Účastník učinil Penzijní společnosti návrh na uzavření Smlouvy o Penzijním spoření, poskytnuty informace o Penzijní společnosti, o Penzijním spoření, o Smlouvě o Penzijním spoření, o poplatcích a nákladech na prostředky komunikace na dálku a další informace v souladu s §1843 Občanského zákoníku.

G SMLOUVA O POSKYTNUTÍ GARANCE (SG-C2401)

Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o poskytnutí garance (dále jen „**Smlouva o poskytnutí garance**") se Ručitel zavazuje poskytnout Účastníkovi garanci, že Hodnota Podkladové smlouvy dosáhne k Cílovému datu nejméně Garantované hodnoty a Účastník se zavazuje za poskytnutou garanci platit poplatky. Smlouva o poskytnutí garance je uzavřena, přijme-li Ručitel písemně návrh Účastníka na její uzavření. Účastník může o poskytnutí garance požádat buď současně při uzavření Podkladové smlouvy, pak je garance účinná ode dne vzniku Penzijního spoření, nebo později (na základě příslibu garance), za podmínek uvedených v Podmínkách garance a v tomto případě je garance účinná od prvního dne měsíce následujícího po akceptaci žádosti Účastníka o poskytnutí garance Ručitelem, pokud není mezi Účastníkem a Ručitelem dohodnuto jinak.

Obsah garance

(2) Garantovaná hodnota odpovídá objemu Chráněných vkladů. V případě nepříznivého ekonomického prostředí, kdy Referenční výnosová křivka, nebo její část, vykazuje negativní sazby, je Ručitel oprávněn přistoupit k Redukci garantované hodnoty. Redukci může uplatnit pouze na Chráněné vklady připsané v období, ve kterém byla Referenční sazba záporná a tato redukce může činit nejvýše 5% z objemu dotčených Chráněných vkladů. Postup stanovení Referenční výnosové křivky a výpočet Redukce garantované hodnoty je uveden v Podmínkách garance.

(3) Chráněné vklady odpovídají součtu příspěvků Účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků připsaných ve prospěch Podkladové smlouvy, který se dále zvyšuje o objem prostředků převedených na Podkladovou smlouvu z doplňkového penzijního spoření u jiné penzijní společnosti, popř. o objem prostředků převedených z penzijního připojištění v transformovaném fondu, a snižuje o poplatky a jiné položky hrazené z Osobního penzijního účtu podle Podkladové smlouvy (dále také jen jako „**objem Chráněných vkladů**").

(4) Předplatné je pro účely výpočtu objemu Chráněných vkladů považováno za příspěvek Účastníka.

(5) Vývoj Hodnoty Podkladové smlouvy po Cílovém datu již není Ručitelem garantován.

Práva a povinnosti smluvních stran

(6) Poskytnutou garancí se Ručitel zavazuje vyplatit Účastníku plnění, pokud bude k Cílovému datu Hodnota Podkladové smlouvy nižší než Garantovaná hodnota. Výše plnění odpovídá výši rozdílu Garantované hodnoty a Hodnoty Podkladové smlouvy.

(7) Účastník se zavazuje platit za poskytnutou garanci poplatky podle Sazebníku garance.

(8) Účastník se zavazuje, že zajistí, aby po dobu platnosti garance splňovala Podkladová smlouva kritéria Kvalifikované smlouvy uvedená v Podmínkách garance.

(9) Účastník zmocňuje Ručitele, aby prostřednictvím Penzijní společnosti předávaných parametrů řídil rozložení prostředků na Podkladové smlouvě.

Zánik garance

(10) Garance se sjednává na dobu určitou a zaniká dosažením Cílového data.

(11) Garance zaniká, kromě případů uvedených v Podmínkách garance, také ke dni: **a)** doručení žádosti o dávku z doplňkového penzijního spoření Podkladové smlouvy; **b)** marného uplynutí lhůty stanovené Ručitelem v upomínce k zaplacení dlužného poplatku nebo jeho části, doručené Účastníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc; **c)** kdy Podkladová smlouva přestala splňovat kritéria Kvalifikované smlouvy stanovená v Podmínkách garance. Tím se rozumí také převod prostředků do Povinného konzervativního fondu podle § 114 Zákona o doplňkovém penzijním spoření; **d)** ke dni události kreditního defaultu České republiky; událost kreditního defaultu je definovaná jako porušení platební morálky dlužníka, zejména se jedná o nesplacení vydaných dlužných cenných papírů nebo jejich úroků, a to celkové nebo i částečné, rozhodnutí dlužníka o nucené výměně dluhopisů s redukcí nominální hodnoty, prodloužením jejich splatnosti, nebo snížením úrokové sazby, a to pro všechny nebo pouze pro vybrané věřitele.

Příslib garance

(12) Jestliže Účastník při uzavření Podkladové smlouvy nepožádal o poskytnutí garance, je mu touto Smlouvou o poskytnutí garance poskytnut příslib garance a Účastník může za podmínky, že Podkladová smlouva splňuje v době podání žádosti o poskytnutí garance kritéria Kvalifikované smlouvy, v budoucnu požádat o poskytnutí garance, že Hodnota Podkladové smlouvy dosáhne k Cílovému datu nejméně Garantované hodnoty.

(13) Ručitel nabízí Účastníkům zpracování Sdružené platby, která obsahuje kromě platby poplatku za garanci i příspěvek na doplňkové penzijní spoření Podkladové smlouvy.

(14) Příslib garance zaniká ke dni doručení výpovědi Smlouvy o poskytnutí garance Účastníkovi ze strany Ručitele.

Závěrečná ustanovení

(15) Nedílnou součástí obsahu této Smlouvy o poskytnutí garance jsou i Podmínky garance, Sazebník garance a Doplňkové obchodní podmínky pro e-komunikaci. Obsahuje-li tato Smlouva o poskytnutí garance úpravu odlišnou od Podmínek garance nebo Doplňkových obchodních podmínek pro e-komunikaci, použijí se přednostně ujednání této Smlouvy o poskytnutí garance.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

(1) Nad rámec prohlášení Účastníka učiněných v Podkladové smlouvě, která Účastník činí ve stejném rozsahu i směrem k Ručiteli, Účastník tímto potvrzuje, že byl Ručitelem a/nebo Obchodním zástupcem a/nebo Investičním konsultantem před podpisem Smlouvy o poskytnutí garance přehledně, jasně a srozumitelně informován o: **a)** osobě Ručitele, identifikačních údajích Ručitele a výkonu dohledu nad Ručitelem Českou národní bankou; **b)** činnostech, které Ručitel vykonává; **c)** celkové úplatě za garanci (tj. o Sazebníku garance); **d)** režimu ochrany majetku Účastníka; **e)** obsahu závazkového vztahu podle této Smlouvy o poskytnutí garance; **f)** zásadách vyřizování reklamací a stížností; **g)** tom, že veškerá komunikace mezi Účastníkem a Ručitelem bude v souladu s právními předpisy zaznamenávána a uchovávána.

(2) Účastník souhlasí s platbou příspěvku na doplňkové penzijní spoření a poplatků za garanci na číslo účtu Ručitele uvedené na formuláři Smlouvy o Penzijním spoření a Smlouvy o poskytnutí garance.

(3) Účastník se zavazuje: **a)** oznámit Ručiteli bez zbytečného odkladu všechny změny údajů o své osobě uvedených na formuláři Smlouvy o Penzijním spoření a Smlouvy o poskytnutí garance; **b)** poskytnout zde obsažená prohlášení a záruky znovu, kdykoli o ně Ručitel požádá, a na vyžádání taktéž poskytnout potvrzení nebo doklady, které může Ručitel požadovat k ověření daných prohlášení; **c)** ihned Ručitele uvědomit, dozví-li se, že zde uvedená prohlášení a záruky nejsou již nadále ve všech ohledech přesné, úplné a pravdivé a **d)** nahradit Ručiteli, Obchodnímu zástupci, Investičnímu konsultantovi či ostatním účastníkům a dalším třetím osobám veškeré případné škody, které jim všem společně nebo kterémukoli z nich jednotlivě vzniknou z důvodu, že uvedené záruky a prohlášení nebudou ve všech ohledech pravdivá, úplná nebo pokud budou zavádějící.

(4) Účastník (zástupce Účastníka) bere na vědomí, že Ručitel a další osoby podílející se na poskytování služeb podle Smlouvy o poskytnutí garance jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje Účastníka a zástupce Účastníka, je-li to nezbytné pro dodržení jejich právní povinnosti, pro plnění Smlouvy o poskytnutí garance nebo pro účely jejich oprávněných zájmů, a to po dobu vyplývající z právních předpisů nebo z povahy věci. Účastník (zástupce Účastníka) prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy o poskytnutí garance seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů, které mu byly poskytnuty prostřednictvím internetových stránek Ručitele www.conseq.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju, na kterých lze aktuální Informace o zpracování osobních údajů po celou dobu platnosti Smlouvy o poskytnutí garance nalézt, s čímž Účastník (zástupce Účastníka) uděluje souhlas.

(5) Účastník bere na vědomí, že Ručitel není při poskytnutí garance dle této Smlouvy o poskytnutí garance povinen přihlížet k celkové daňové pozici Účastníka. Poskytnutí garance může mít vliv na jeho daňový základ a může zakládat povinnost uhradit daň z příjmu. V případě jakýchkoliv pochybností by měl Účastník konzultovat daňové důsledky poskytnutí garance s daňovým poradcem.

Investiční dotazník a záznam požadavků a potřeb účastníka a AML dotazník

(ID-CPS-2201) (dále jen „Dotazník“) podle požadavků § 130 – 137 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon o DPS“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon o AML“) společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., IČ: 27916430, se sídlem: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, (dále jen „Conseq PS“).

Účastník (účastník-dítě):

Jméno a příjmení: **Martin Kondratiev** *RČ / číslo pojištěnce:* **7807080435**

Zákonný zástupce*:

Jméno a příjmení: ..... *RČ:* .....

** Nevyplňuje se v případě, že Účastník není zastoupen zákonným zástupcem*

Číslo smlouvy:

A. INFORMACE O ÚČASTNÍKOVI VČETNĚ ZAZNAMENÁNÍ JEHO POŽADAVKŮ A POTŘEB

V souladu s požadavky § 130 odst. 4 a § 136 zákona o DPS je předmětem této části Dotazníku posouzení znalostí a zkušeností účastníka v oblasti financí a investičních nástrojů a dále zaznamenání cílů, požadavků a potřeb účastníka souvisejících se sjednávanou smlouvou o doplňkovém penzijním spoření včetně jeho vztahu k investičnímu riziku. Cílem této části Dotazníku je identifikace příslušného rizikového profilu účastníka za účelem doporučení odpovídající strategie spoření. V případě nezletilého účastníka (Účastníka-dítěte) se požadované informace týkají jeho zákonného zástupce.

☐ Účastník odmítá vyplnit Dotazník nebo některé otázky v této části A. Dotazníku a v této souvislosti činí prohlášení v části C. Dotazníku („Prohlášení účastníka“).

1. Jaký je podle Vás vztah mezi potenciálním výnosem investice a jejím rizikem?

- Rizikovost investice s potenciálním výnosem nesouvisí, investice může nést vysoký výnos při nízkém riziku. ☐
- Vyšší potenciální výnos je spojen s vyšším rizikem, nižší riziko naopak znamená nižší potenciál výnosu. ☑
- Neznám správnou odpověď. ☐

2. Jaké jsou hlavní výhody investování do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření?

- Diverzifikace, regulace chránící neprofesionální investory, možnost státních příspěvků a daňových úlev. ☑
- Garance výnosu penzijní společnosti, možnost spekulovat na ceny na burze. ☐
- Neznám správnou odpověď. ☐

3. Čím je charakteristická akcie?

- Je to cenný papír, se kterým je spojen závazek emitenta splatit nominální hodnotu a vyplácet úroky z dluhu. ☐
- Je to cenný papír, se kterým je spojeno mj. právo podílet se na zisku akciové společnosti a na jejím řízení formou hlasování na valné hromadě. ☑
- Neznám správnou odpověď. ☐

4. Která z uvedených investic je méně riziková pro investora sledujícího její význam v CZK?

- Dluhopisy denominované v USD se splatností 10 let vydané společností s ratingem spekulativního stupně. ☐
- České státní dluhopisy denominované v CZK se splatností 5 let. ☑
- Neznám správnou odpověď. ☐

5. Máte vzdělání či kvalifikaci ve vztahu k obchodování s investičními nástroji?

- Ne. ☑
- Ano, vysokoškolské vzdělání se zaměřením mj. na finanční trhy a investiční nástroje. ☐
- Ano, složil jsem odbornou zkoušku nebo jsem prošel odborným kurzem se vztahem na investiční nástroje (makléřská zkouška, odborné vzdělání pro registraci investičního zprostředkovatele/vázaného zástupce apod.). ☐

6. Má Vaše povolání vztah k obchodování s investičními nástroji?

- Ne. ☑
- Částečně – pracuji nebo jsem dříve více než rok pracoval ve finančním sektoru, ale nezastávám pozici přímo spojenou s obchodováním s investičními nástroji. ☐
- Ano, zastávám nebo jsem dříve více než rok zastával pozici přímo spojenou s obchodováním s investičními nástroji (např. makléře, portfolio manažera, investičního poradce apod.). ☐

7. Uveďte Vaše zkušenosti s investičními nástroji - Nástroje peněžního trhu, dluhopisové nebo zajištěné

- Neinvestoval jsem nikdy nebo max. 1x za poslední rok ☐
- Investoval jsem vícekrát nebo investuji pravidelně ☑

8. Uveďte Vaše zkušenosti s investičními nástroji - Akcie, fondy smíšené nebo akciové, certifikáty

- [ ] Neinvestoval jsem nikdy nebo max. 1x za poslední rok
- [x] Investoval jsem vícekrát nebo investuji pravidelně

9. Předpokládaný investiční horizont doplňkového penzijního spoření:

- [ ] 5 let.
- [ ] 6 - 15 let.
- [x] 16 a více let

10. Co očekáváte od penzijního spoření?

- [ ] Bezpečí: ochrana úspor na penzi před poklesem je prioritou, nevadí mi nízký výnos spoření.
- [ ] Ochrana úspor před inflací: zachování kupní síly úspor na penzi je prioritou, vadilo by mi významnější kolísání hodnoty účtu v průběhu spoření.
- [ ] Vyvážený růst: růst hodnoty účtu je hlavní prioritou, rád bych se však vyhnul významným poklesům hodnoty účtu s blížícím se důchodovým věkem
- [x] Maximální růst: maximální růst hodnoty účtu v dlouhodobém horizontu je hlavní prioritou, nevadí mi významnější kolísání hodnoty účtu v průběhu spoření.

11. Jaká je role penzijního spoření v rámci Vašich úspor na penzi?

- [ ] Jediný zdroj: úspory na penzi směřujete primárně do penzijního spoření, ostatní spořící produkty se podílí pouze nevýznamnou částí.
- [ ] Hlavní zdroj: vedle penzijního spoření máte i další zdroje úspor na penzi, penzijní spoření však tvoří největší podíl.
- [x] Vedlejší zdroj: penzijní spoření je jedním z řady produktů pro spoření na penzi, penzijní spoření však nemá největší podíl.
- [ ] Minoritní zdroj: penzijní spoření v celkových úsporách na penzi nehraje významnou roli.

12. Může se stát, že budete prostředky vybírat před stanoveným investičním horizontem?

- [ ] Ano, je to možné, mám málo jiných úspor a malou rezervu mezi příjmy a výdaji, takže je možné, že i přes nevýhodné podmínky budu potřebovat peníze vybrat i na menší mimořádné výdaje.
- [x] Je to málo pravděpodobné. Mám jiné úspory nebo dostatečnou rezervu mezi příjmy a výdaji, zrušení penzijního spoření bych realizoval pouze za mimořádných okolností.
- [ ] Je to téměř vyloučeno, mám dostatek jiných úspor na mimořádné výdaje a rezervu mezi příjmy a výdaji, prostředky na penzijním účtu hodlám ponechat po celou stanovenou dobu.

13. Jaká je nejpravděpodobnější varianta čerpání penzijního spoření?

- [ ] Jednorázově, před dosažením důchodového věku: je možné, že z finančních důvodů, budu muset vybírat penzijní spoření ještě před dosažením důchodového věku.
- [ ] Jednorázové, ihned po dosažení důchodového věku: vybírat budu jednorázově, bezprostředně po dosažení důchodového věku
- [x] Jednorázově, ale budu se snažit pokračovat co nejdéle ve spoření: budu vybírat jednorázově, ale pravděpodobně až několik let po dosažení důchodového věku, budu se snažit co nejdéle pokračovat ve spoření.
- [ ] Čerpáním penze: chcete zvolit postupnou výplatu prostředků z penzijního spoření formou penze

14. Dáváte přednost výši výnosu nebo jistotě?

- [ ] Preferuji co nejmenší kolísání hodnoty účtu. Případný pokles by měl být vyrovnán v krátkodobém horizontu, cca do 2 let. Vím, že se jedná o strategii s nízkým potenciálem výnosu.
- [x] Jsem ochoten kvůli dosažení vyššího výnosu akceptovat výraznější kolísání hodnoty účtu, ale případný pokles by měl být takový, aby ho bylo možné při dané strategii vyrovnat ve střednědobém horizontu, tedy cca 5 let.
- [ ] Preferuji vysoké výnosy a jsem srozuměn s tím, že hodnota mé investice může výrazně kolísat.

15. Které z níže uvedených portfolií odpovídá nejlépe Vašim preferencím pro spoření na penzi?

- [ ] Portfolio A 0,6% očekávaný roční výnos portfolia v dlouhodobém horizontu; 1,2% možný roční výsledek portfolia při velmi příznivém vývoji; 0,2% možný roční výsledek portfolia při velmi nepříznivém vývoji.
- [ ] Portfolio B 3,9% očekávaný roční výnos portfolia v dlouhodobém horizontu; 10,9% možný roční výsledek portfolia při velmi příznivém vývoji; -2,6% možný roční výsledek portfolia při velmi nepříznivém vývoji.
- [x] Portfolio C 5,3% očekávaný roční výnos portfolia v dlouhodobém horizontu; 17,8% možný roční výsledek portfolia při velmi příznivém vývoji; -5,9% možný roční výsledek portfolia při velmi nepříznivém vývoji.
- [ ] Portfolio D 6,8% očekávaný roční výnos portfolia v dlouhodobém horizontu; 24,7% možný roční výsledek portfolia při velmi příznivém vývoji; -9,3% možný roční výsledek portfolia při velmi nepříznivém vývoji

16. V případě, že by se snížila hodnota Vaší investice během krátké doby o 10 %, jak byste reagoval?

Pokud by to bylo možné, okamžitě bych ukončil smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a vložené prostředky převedl do bezpečnějších finančních produktů. ☐

Vyčkal bych dalšího vývoje a v případě postupující ztráty převedl prostředky v rámci smlouvy o doplňkovém penzijním spoření do bezpečnější strategie spoření. ☐

Nereagoval bych, případně při dalším poklesu využiji této příležitosti a investuji za nižší ceny. ☑

Celkový počet bodů: **55**

Z vyhodnocení (dle části D. Dotazníku) vyplývající doporučená strategie spoření: **Dynamická (163)**

Účastník zvolil odlišnou strategii spoření:

B. AML DOTAZNÍK

1. Jaká je povaha Vašeho převažujícího zdroje příjmů ?

☑ Zaměstnanec ☐ Podnikatel ☐ Jiná (uveďte):

2. Výše čistého příjmu (ročne):

☐ do 250 tis. Kč ☑ do 500 tis. Kč ☐ nad 500 tis. Kč

C. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že:

- jsem porozuměl obsahu otázek v části A. Dotazníku („Informace o účastníkovi“) a vyplnil je v souladu se svým nejlepším vědomím;
- beru na vědomí, že mi Conseq PS podle výsledku Dotazníku doporučuje strategii spoření podle části D. Dotazníku („Vyhodnocení poskytnutých informací“). Pokud volím odlišnou strategii spoření, než která je mi Conseq PS doporučena, beru na vědomí, že to neodpovídá mým cílům v rámci penzijního spoření a mým odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik a vystavuji se riziku nevhodné volby strategie spoření;
- pokud jsem odmítl vyplnit část A. Dotazníku („Informace o účastníkovi“), jsem si vědom, že se vystavuji riziku nevhodnévolby strategie spoření se všemi důsledky s tím spojenými, protože Conseq PS nebude moci vyhodnotit, zda uzavření smlouvy nebo mnou vybraná strategie spoření odpovídá mým cílům v rámci penzijního spoření a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Byl jsem upozorněn,že Conseq PS mi důrazně doporučuje Dotazník vyplnit, v opačném případě mi nebylo doporučeno smlouvu uzavírat;
- jsem se seznámil se specifickými riziky spojenými se zvolenou strategií spoření, včetně rizik spojených s Garantovanou strategií spoření tak, jak jsou uvedena v dokumentu Informace o penzijním spoření;
- beru na vědomí upozornění, že pokud na některou z otázek v časti B. Dotazníku ("AML dotazník") neodpovím, je Conseq PS oprávněna se mnou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření odmítnout uzavřít;
- mnou uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a prosté zkreslení a že Conseq PS bez zbytečného odkladu vyrozumím o každé podstatné změně údajů v odpovědích na otazky č.5 -15 v časti A. Dotazníku a na otázky v částí B. Dotazníku;
- jsem obdržel informace uvedené v části E. Dotazníku („Kontrolní seznam předaných informací a poučení“) a že souhlasím sjejich poskytnutím způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V **(IP: 2a00:11b1:1026:6322:3daf:c** dne

Podpis (zástupce) účastníka

Podepsáno na Protokolu o podpisu dokumentace

.....

D. VYHODNOCENÍ POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ A DOPORUČENÍ STRATEGIE SPOŘENÍ

V souladu s požadavky § 130 odst. 4 a § 136 zákona o DPS je předmětem této části Dotazníku vyhodnocení informací od účastníka, posouzení jeho odborných znalostí a zkušeností potřebných pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém penzijním spoření identifikací rizikového profilu a určení konkrétní strategie spoření včetně důvodů (odpovídajících rizikovému profilu), na kterých Conseq PS zakládá ve vztahu k účastníkovi své doporučení pro výběr dané strategie spoření.

Doporučená strategie spoření se stanoví podle celkového počtu bodů dosažených v části A. Dotazníku následovně:

Počet bodů	Popis typického investora	Doporučená strategie spoření
0 - 35	Má minimální nebo základní znalosti o fungování finančních trhů a chápe krátkodobé výkyvy hodnoty své investice. Je ochoten akceptovat krátkodobé snížení hodnoty investice v malé míře (v jednotkách procent) za účelem dosažení výnosu nad úrovní sazeb bankovních vkladů.	**Konzervativní** Konzervativní strategie spoření, nebo kombinace účastnických fondů s max. 10% podílem Akciového fondu. *
36 - 50	Má alespoň základní znalosti o fungování finančních trhů, případně již také zkušenosti s investičními nástroji. S ohledem na svůj investiční horizont chce dosahovat vyšších výnosů a je ochoten akceptovat krátkodobé snížení hodnoty své investice i o více než 10 %, ale očekává vyrovnání ztrát v horizontu do 5 let.	**Vyvážená** Vyvážená strategie spoření, nebo kombinace účastnických fondů s max. 50% podílem Akciového fondu. *
51 a více	Má alespoň základní znalosti o fungování finančních trhů, případně již také zkušenosti s investičními nástroji. Při vědomí svého investičního horizontu je ochoten akceptovat vysokou míru kolísání hodnoty své investice (na úrovni kolísání cen akcií, tj. i o desítky procent) za účelem dosažení co nejvyššího výnosu.	**Dynamická** Dynamická strategie spoření, nebo libovolná kombinace účastnických fondů.

* Akciový fond je Conseq globální akciový fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

E. KONTROLNÍ SEZNAM PŘEDANÝCH INFORMACÍ A POUČENÍ

Kontrolní seznam informací předaných účastníkovi ze strany Conseq PS před podpisem smlouvy:

I. Informace o penzijních společnostech - k dispozici na internetových stránkách Asociace penzijních společností ČR www.apfcr.cz.

II. Návrh smlouvy k penzijnímu programu.

III. Dokumentace k penzijnímu programu – k dispozici na internetových stránkách. www.conseq.cz/dokumentace-programy-penze. Součástí této dokumentace jsou mj.:

   a. Sdělení klíčových informací pro účastníky k jednotlivým účastnickým fondům obsahující mj. informace o způsobu investování účastnických fondů a výnosu dosaženého v minulosti. Více informací lze nalézt také ve statutech účastnických fondů a pravidelných zprávách portfolio manažera, které jsou také dostupné na stránkách www.conseq.cz.

   b. Obchodní podmínky a doplňkové obchodní podmínky penzijního programu a garance.

   c. Sazebník penzijního spoření a garance.

   d. Informace o penzijním spoření a Instrukce k zasílání peněžních prostředků, příp. další informace.

Poučení:

Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření Conseq PS musí získat od účastníka informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí, o znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické fondy investují, toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a rovněž zjistit cíle účastníka v rámci doplňkového penzijního spoření a jeho preference ve vztahu ke strategii spoření. Získanéinformace jsou vyhodnoceny a především na jejich základě je účastníkovi doporučena nejvhodnější strategii spoření. Pokud účastník odmítne vyplnit Dotazník a tutoskutečnost stvrdí svým podpisem, vystavuje se tím nebezpečí nevhodné volby strategie.